



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

3 ביוני 2025

1869

ז' בסיוון התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (צו לשיקום כלכלי על יסוד הכתב) (הוראת שעה).

786 התשפ"ה-2025

הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (צו לשיקום כלכלי על יסוד הכתב) (הוראת שעה), התשפ"ה-2025

1. הוראת שעה – צו לשיקום כלכלי על יסוד הכתב
- בתקופה של 3 שנים מיום תחילתו של חוק זה (להלן – תקופת הוראת השעה) יקראו את חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018¹ (להלן – החוק העיקרי), כך:
- (1) בסעיף 130(ב), בפסקה (1), בסופה יבוא "וכן רשאי הוא לגבש הצעת תוכנית בהסכמת היחיד לפי הוראות סימן ב'1: הצעה לתוכנית לשיקום כלכלי בהסכמת היחיד, לפרק ז'";

דברי הסבר

על יסוד הכתב רק כאשר תוכנית השיקום הכלכלי שערך הנאמן הוסכמה על ידי היחיד. גם בתרחיש זה תהיה לנושים הזדמנות להביע התנגדות, אך בית המשפט או הרשם יוכלו להכריע, כאמור, בלא דיון בעל פה. עוד מוצע כי הממונה יבחן את תוכנית השיקום המוסכמת, יורא כי התוכנית ראויה, עולה בקנה אחד עם הדין ועם ההנחיות ומביאה לתוצאה הוגנת שמקדמת שיקום כלכלי. לאחר שיבחן כל זאת, ואף יערך בתוכנית שינויים במידת הצורך ויורא כי גם הם זוכים להיקף ההסכמות האמור, יהיה הממונה רשאי לצרף את תוכנית השיקום האמורה לבית המשפט במסגרת הצעת הממונה כמשמעותה בסעיף 154 לחוק, כדי להבטיח כי הסכמתו של היחיד תהיה מודעת ומושכלת וכי זכויותיו יישמרו, מוצע כי הסדר זה יחול על יחידים מיוצגים בלבד.

מוצע כי תוכנית לשיקום כלכלי בהסכמת היחיד תכלול התייחסות לכל הרכיבים הכלולים בצו לשיקום כלכלי, ובכלל זה חובת התשלומים, הנכסים שייכללו בנכסי קופת הנשייה, אופן מימוש נכסי קופת הנשייה, הגבלות שיוטלו על היחיד בתקופת התשלומים והחובה להשתתף בהכשרה להתנהלות כלכלית נכונה.

מוצע כי ההסדר האמור ייקבע כהוראת שעה לתקופה של שלוש שנים עם אפשרות הארכה של עד שנתיים נוספות, לבחינת יעילות ההליך במסגרת פרק זמן זה בטרם יעוגנו כהסדר קבע. הצעה זו תואמת עקרונות שעמדו בבסיס עיצוב ההסדרים של הליך חדלות הפירעון של היחיד – הבניית הליך חדלות הפירעון, חלוקת הסמכויות בין הממונה לבית המשפט והצבת השיקום הכלכלי כערך מרכזי בהליך.

סעיף 1 מוצע לקבוע את ההסדר כהוראת שעה לשלוש שנים, עם אפשרות להארכה בתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על פרק זמן של שנתיים נוספות (בסעיף 2 המוצע), אם זו תידרש לאחר שייבחנו יעילות ההסדר והשפעתו על קידום השיקום הכלכלי של יחידים. בהתאם, מוצע כי בתקופת הוראת השעה יקראו את החוק כך שיכלול את ההסדרים המפורטים להלן.

לפסקה (1) המוצעת

מוצע להוסיף בסעיף 130 לחוק, שעניינו "תפקיד הנאמן", התייחסות גם לאפשרות של הנאמן לגבש הצעת תוכנית לשיקומו הכלכלי של היחיד שגובשה בהסכמת

כללי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן – חוק חדלות פירעון או החוק). שנכנס לתוקף ביום ט"ו באלול התש"ף (15 בספטמבר 2019), הביא עימו בשורה של ממש בתחום חדלות הפירעון של חייבים יחידים. החוק הציב את ערך השיקום הכלכלי של היחיד כערך מרכזי לצד השאת שיעור החוב שייפרע לנושים. שינוי מרכזי נוסף הוא באופן ניהול ההליך ובחלוקת הסמכויות בין הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (להלן – הממונה), רשמי ההוצאה לפועל ובית המשפט.

המחוקק העניק בחוק חדלות פירעון סמכויות רבות בעניין הליכי יחידים לממונה ולרשם ההוצאה לפועל. זאת בשל החשיבות בניהול יעיל של ההליך, שהוא חלק נכבד משיקום החייב. בעניין זה נאמר בדברי ההסבר להצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו-2016, בעמוד 658, כי "ההכרח לפנות לבית המשפט לשם מתן צווים מעכב את ההליך ומכפיף את התקדמותו למועדים שנקבעים במערכת בתי המשפט העמוסה. [...] התלות במועדי הדיון בבית המשפט כדי להתקדם בשלבים השונים של ההליך... הם בין הגורמים לכך שהליכי פשיטת הרגל נמשכים כיום זמן רב". דברי הסבר אלה תמכו בתיקון שהוצע בשעתו ואומץ על ידי המחוקק, ולפיו הסמכויות בנוגע לניהול הליכים של יחידים חדלי פירעון חולקו בין בתי המשפט לבין שני גורמים ברושות המבצעת – הממונה ורשות האכיפה והגבייה. חלק מהסמכויות, במיוחד בשלבי המתקדמים של ההליך, יוחדו לבתי המשפט וחלק מהסמכויות ניתנו לממונה ולרשם.

במהלך השנים מאז שנכנס חוק חדלות פירעון לתוקף עלה כי ניתן לשפר את יעילות ההליכים בהיבט נוסף; ניתן לקצר ולייעל את שלב גיבושו של צו השיקום הכלכלי בעניינו של היחיד אם מתקיים מתווה של הסכמות – אם היחיד מסכים לתוכנית השיקום שמגבש הנאמן, הנושים אינם מתנגדים, והממונה סבור כי התוכנית בהסכמת היחיד היא כדן, היא ראויה והוגנת, והיא מקדמת שיקום כלכלי. בנסיבות אלה ניתן לייעל את ההליך ולהקל אותו.

לשם כך, מוצע להסמיך את בית המשפט או את רשם ההוצאה לפועל, לפי העניין, לתת צו לשיקום כלכלי על יסוד הכתב בלבד, קרי לתת בידיה את הסמכות לבחור שלא לקיים דיון בעל פה טרם שיתן צו לשיקום כלכלי, בכפוף לכמה תנאים מהותיים. ראשית, מוצע כי הדיון יוכל להתקיים

¹ ס"ח התשע"ח, עמ' 310; התשפ"ה, עמ' 190.

תוכנית לשיקום
כלכלי בהסכמת
היחיד

”סימן ב’1: הצעה לתוכנית לשיקום כלכלי בהסכמת היחיד

153א. (א) במסגרת הגשת דוח ממצאי הבדיקה לפי סעיף 153 רשאי הנאמן להגיש לממונה הצעת תוכנית לשיקומו הכלכלי של היחיד שגיבש על בסיס האמור בדוח, ושהיחיד הסכים לה (בחלק זה – תוכנית בהסכמת היחיד).

(ב) הצעת תוכנית כאמור בסעיף קטן (א) תכלול התייחסות לכל העניינים שיש לכלול בהצעת הממונה לפי סעיף 154(ב) ותצורף לה הסכמה בכתב של היחיד לתוכנית ולקביעתה במסגרת מתן צו לשיקום כלכלי על יסוד הכתב לפי סעיף 161(ג); השר רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן עריכת הסכמת היחיד לפי סעיף זה.

(ג) עם הגשת הצעת התוכנית לממונה, ימסור הנאמן העתק ממנה ליחיד ולנושים; הנושים רשאים להעביר לממונה את התייחסותם להצעת התוכנית בתוך 30 ימים ממועד מסירתה; נושה המגיש התנגדות להצעת התוכנית יפרט בכתב את נימוקי ההתנגדות.

(ד) הוראות סעיף זה יחולו על יחיד מיוצג בלבד;

ד ב ר י ה ס ב ר

מוצע לקבוע כי הנאמן יהיה רשאי לצרף לדוח ממצאי הבדיקה שהוא מגיש לממונה גם הצעת תוכנית לשיקום כלכלי שגיבש בעבור היחיד, ואשר היחיד הסכים לה (להלן – תוכנית בהסכמת היחיד). על פי המוצע, על הנאמן לכלול בתוכנית התייחסות לכלל העניינים שהממונה נדרש להתייחס אליהם בהצעת הממונה. עניינים אלה כוללים את העניינים הנכללים בצו לשיקום כלכלי לפי סעיף 161 לחוק, ובכלל זה חובת התשלומים שתחול על היחיד, הנכסים שייכללו בקופת הנשייה ואופן מימושם, הגבלות שיוטלו על היחיד, המלצה, אם מצא לנכון, בעניין הפניית היחיד להכשרה להתנהלות כלכלית נכונה, וחובות שעליהם לא יחול ההפטר. כמו כן עניינים אלה כוללים התייחסות לתנאים שעל בסיסם גובשה תוכנית השיקום הכלכלי, ובכלל זה הממצאים לפי דוח ממצאי הבדיקה, התקיימות תנאים שבשלהם נדרש להטיל על היחיד חובת תשלומים או לתת לו הפטר לאלתר, וכן התקיימות תנאים להארכה או לקיצור של תקופת התשלומים בת שלוש השנים הקבועה בסעיף 163 לחוק.

מוצע כי הנאמן יצרף את הסכמת היחיד בכתב, הן לעניין תוכנית השיקום הכלכלי עצמה והן לעניין אישור התוכנית על ידי בית המשפט על יסוד הכתב לפי סעיף 161(ג) לחוק כמפורט להלן. כמו כן מוצע להסמיך את שר המשפטים לקבוע תקנות לעניין אופן עריכת הסכמת היחיד.

עוד מוצע לקבוע חובת המצאת העתקים של תוכנית בהסכמת היחיד – ליחיד ולנושים, ולתת לנושים שהות של 30 ימים להגשת התנגדויות מנומקות בכתב לממונה.

היחיד לפי הוראות סימן ב’1 המוצע להלן. תיקון זה הוא משלים להסדר המהותי המפורט בסימן ב’1 וכפי שיוסבר בדברי ההסבר לפסקה (2) שלהלן.

לפסקה (2) המוצעת

הליך חדלות פירעון מתחיל עם מתן צו לפתיחת ההליכים על ידי הממונה או רשם ההוצאה לפועל (לפי העניין, בהתאם לגובה החובות שהוצהר בבקשה לצו לפתיחת ההליכים), או על ידי בית המשפט במקרה של בקשת נושה. בד בבד עם מתן הצו מתמנה נאמן שתפקידו, בין השאר, לבצע בדיקה מקיפה של מצבו הכלכלי של היחיד, ולהגיש לממונה או לרשם ההוצאה לפועל דוח בדבר ממצאי בדיקתו, בתוך תשעה חודשים ממועד מינויו. בתום 60 ימים מהגשת דוח ממצאי הבדיקה, על הממונה להגיש לבית המשפט הצעת תוכנית לשיקומו הכלכלי של היחיד (להלן – הצעת הממונה). המועברת לתגובת היחיד והנושים. בשלב הבא, לאחר דיון בהצעת הממונה, ניתן צו לשיקום כלכלי על ידי בית המשפט. בהליכים המתנהלים לפני רשם הוצאה לפועל לא מוגשת הצעת ממונה, והדיון אצל הרשם נעשה בהתייחס לדוח ממצאי הבדיקה של הנאמן.

סעיף 153 לחוק קובע הוראות לעניין הנושאים שאליהם נדרש הנאמן להתייחס בדוח ממצאי הבדיקה, וסעיף 154 לחוק קובע את ההוראות הנוגעות להצעת הממונה.

בפסקה (2) מוצע להוסיף את סימן ב’1: הצעה לתוכנית לשיקום כלכלי בהסכמת היחיד, ובו סעיף 153 המוצע, שכותרתו ”תוכנית לשיקום כלכלי בהסכמת היחיד“.

(א) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

“(ב) התקיימו התנאים שבשלהם רשאי בית המשפט לתת צו לשיקום כלכלי על יסוד הכתב לפי סעיף 161(ג), רשאי הממונה לכלול בהצעתו תוכנית בהסכמת היחיד; כלל תוכנית כאמור, יכלול הממונה בהצעתו את התייחסותו לתוכנית ולהתקיימות התנאים האמורים”;

(ב) בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא “כללה הצעת הממונה תוכנית בהסכמת היחיד, ימסור הממונה את הצעתו ליחיד ולנושים”;

(4) בסעיף 155, האמור בו יסומן “(א)” ואחריו יבוא:

“(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), פעל הממונה לפי סעיף 154(ב) – יהיו רשאים היחיד והנושים להגיש לבית המשפט את תגובתם להצעת הממונה בתוך 7 ימים ממועד מסירתה”;

(5) בסעיף 161, בסופו יבוא:

“(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), בית המשפט רשאי לתת צו לשיקום כלכלי לפי סעיף זה על יסוד החומר שהוגש לו בכתב לפי הוראות סעיפים 154 ו-155 (בסעיף זה – מתן צו על יסוד הכתב), בהתקיים כל אלה:

(1) היחיד מיוצג;

ד ב ר י ה ס ב ר

לשיקום כלכלי על יסוד הכתב כאמור. כמו כן מוצע לקבוע את חובת הממונה למסור את הצעתו ליחיד ולנושים אם היא כוללת תוכנית שיקום כאמור, נוסף על חובתו להעמיד את ההצעה לעיון.

לפסקה (4) המוצעת

סעיף 155 לחוק שעניינו “תגובת היחיד והנושים להצעת הממונה” קובע כי “היחיד והנושים רשאים להגיש לבית המשפט את תגובתם להצעת הממונה במועד ובאופן שיקבע השר”. בהתאם, נקבע בתקנה 106 לתקנות חדלות פירעון כי תגובה להצעת הממונה תוגש בתוך 30 ימים מהגשת ההצעה בידי הממונה, ובלבד שהתגובה תוגש 7 ימים לפחות לפני מועד הדיון בהצעה.

הוראות התקנה האמורה מתאימות למצב הדברים כיום שבו בהכרח מתקיים דיון בעל פה בבית המשפט, עובר למתן הצו לשיקום כלכלי. מאחר שמוצע לאפשר מתן צו בלא דיון בעל פה, מוצע לסמן את האמור בסעיף 155 כסעיף קטן (א), ולהוסיף לו את סעיף קטן (ב) המתגבר על ההסדר הקיים ולקבוע בו כי במקרה שבו הממונה פעל בהתאם להוראות סעיף 154(ב) בנוסחו המוצע, קרי – התקיימו התנאים למתן צו על יסוד הכתב, הממונה כלל בהצעתו תוכנית בהסכמת היחיד והודיע כי התנאים למתן צו לשיקום כלכלי על יסוד הכתב מתקיימים – יהיו היחיד והנושים רשאים להגיש לבית המשפט את תגובתם להצעת הממונה בתוך 7 ימים בלבד ממסירתה להם.

לפסקה (5) המוצעת

סעיף 161 לחוק קובע את סמכותו של בית המשפט לתת צו לשיקום כלכלי ואת העניינים שייכללו בו. מוצע

הוראה מוצעת זו מתיישבת עם הקבוע בתקנות 104 עד 106 לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע”ט–2019 (להלן – תקנות חדלות פירעון). הקובעות את חובת הנאמן להעמיד את דוח ממצאי הבדיקה לעיון הנושים ולמסור להם העתקים והודעה על העמדת הדוח לעיונם, וכן את אפשרותם להעביר את עמדותיהם בהתייחס לדוח האמור.

לבסוף מוצע לקבוע כי האפשרות בעניין צירוף תוכנית בהסכמת היחיד תחול על יחידים מיוצגים בהליך בלבד. מאחר ששיעור היחידים שאינם מיוצגים בהליכים אלה הוא קטן ביותר, ההסדר יחול על מרבית ההליכים.

לפסקה (3) המוצעת

סעיף 154 לחוק שעניינו “הצעת הממונה”, קובע, בין השאר, את העניינים שעל הממונה להתייחס אליהם בהצעתו. מוצע להוסיף לסעיף זה התייחסות למקרה שבו הנאמן צירף לדוח ממצאי הבדיקה שהגיש לממונה תוכנית בהסכמת היחיד. על פי המוצע, במקרה זה יהיה על הממונה לבחון אם התקיימו התנאים למתן צו לשיקום כלכלי על יסוד הכתב, המנויים בסעיף 161(ג) המוצע להלן, שעיקרם – היות היחיד מיוצג; מסירת העתקים של דוח ממצאי הבדיקה ושל תוכנית השיקום המוסכמת ליחיד ולכל הנושים; הסכמת היחיד לתוכנית ולאישורה בידי בית המשפט על יסוד הכתב; והעדר התנגדויות. אם התקיימו התנאים למתן צו כאמור, יהיה רשאי הממונה לכלול בהצעתו את התוכנית בהסכמת היחיד, לאחר שבחן אותה, ובלבד שאם כלל אותה בהצעתו, יכלול בה גם את התייחסותו לתוכנית המוסכמת – המלצתו לתוכנית או לשינויים בה הזוכים להדיקף ההסכמות האמור – ולהתקיימות התנאים למתן צו

- (2) העתקים מדוח ממצאי הבדיקה שהגיש הנאמן לפי סעיף 153 ומהתוכנית בהסכמת היחיד נמסרו ליחיד ולכל הנושים;
- (3) היחיד הסכים לתוכנית שנכללה בהצעת הממונה לפי סעיף 154 וכן לקביעתה במסגרת מתן צו על יסוד הכתב, ואף אחד מהנושים לא הגיש התנגדות מנומקת לתוכנית האמורה;
- (4) הממונה, בהתייחסותו לתוכנית בהסכמת היחיד לפי סעיף 154(ב), המליץ על מתן צו לשיקום כלכלי על יסוד הכתב;
- (5) בית המשפט שוכנע כי מתן צו על יסוד הכתב שבו תעוגן הצעת הממונה יגשים את מטרות הליך חדלות הפירעון בעניינו של היחיד;
- (6) בסעיף 203, בסופו יבוא:

”ג) הנאמן יהיה רשאי להגיש לרשם ההוצאה לפועל הצעת תוכנית בהסכמת היחיד ויחול בעניין זה סעיף 153א, בשינויים המחויבים; הוגשה הצעת תוכנית כאמור, יהיה רשאי רשם ההוצאה לפועל לתת צו לשיקום כלכלי על יסוד החומר שהוגש לו בכתב על ידי הצדדים להליך אם התקיימו הוראות סעיף 161(ג), בשינויים המחויבים.”

2. שר המשפטים רשאי להאריך, בצו, את תקופת הוראת השעה בתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על שנתיים, אם סבר כי יש בכך כדי לייעל את הליכי חדלות הפירעון ולקדם את השיקום הכלכלי של יחידים.
3. הוראות חוק זה יחולו גם על הליכי חדלות פירעון של יחידים שנפתחו לפני יום תחילתו של חוק זה ובמועד האמור טרם הוגש במסגרתם דוח ממצאי בדיקה כמשמעותו בסעיף 153 לחוק העיקרי.

ד ב ר י ה ס ב ר

הרשם בעת מתן צו נסמכת על דוח ממצאי בדיקה שהוגש לו על ידי הנאמן. בדומה להסדר המוצע בעניין הליכים המתנהלים לפני בית המשפט, מוצע לתקן את סעיף 203 לצורך הסמכת הנאמן לצרף הצעת תוכנית בהסכמת היחיד לדוח ממצאי הבדיקה גם כשהוא מוגש לרשם ההוצאה לפועל, והסמכת הרשם לתת צו לשיקום כלכלי על יסוד הכתב בהתקיים התנאים המפורטים לעיל.

סעיף 2 כאמור בחלק הכללי לדברי ההסבר מוצע לעגן הסדרים אלה בהוראת שעה לשלוש שנים, ובסעיף זה מוצע להסמיך את שר המשפטים להאריך את הוראת השעה בתקופות נוספות ובסך הכול עד שנתיים, אם סבר כי הארכת ההסדר תייעל את ההליכים ותקדם את השיקום הכלכלי של היחידים.

סעיף 3 מוצע כי הוראת השעה תחול גם על הליכי חדלות פירעון של יחידים שנפתחו לפני יום התחילה, אם במועד האמור הנאמן שמונה באותם הליכים טרם הגיש את דוח ממצאי הבדיקה לפי סעיף 153 לחוק לממונה או לרשם ההוצאה לפועל, לפי העניין. לפיכך גם בהליכים תלויים ועומדים ויכולו ליישם את ההסדר המוצע בהוראת השעה על השלכותיו ויעילותו הצפויה כמפורט לעיל.

לתקן את סעיף 161 ולהוסיף לו את סעיף קטן (ג) שבו מפורטים התנאים שבהתקיימם יהיה בית המשפט רשאי לתת צו לשיקום כלכלי על יסוד החומר הכתוב שהוגש לו. מוצע לכוונת מתן צו זה כ”צו לשיקום כלכלי על יסוד הכתב”, ולקבוע שאלה יהיו התנאים למתן צו כאמור: (1) היות היחיד מיוצג; (2) מסירת העתקים מהתוכנית ומדוח ממצאי הבדיקה לנושים וליחיד; (3) ניתנה הסכמת היחיד – הן לתוכנית והן לקביעתה בצו לשיקום כלכלי – ולא הוגשו התנגדויות מנומקות מטעם הנושים; (4) הממונה בהצעתו ממליץ לתת צו על יסוד הכתב; (5) בית המשפט שוכנע כי מתן הצו על יסוד הכתב, שבו תעוגן הצעת הממונה, יגשים את מטרות הליך חדלות הפירעון בעניינו של היחיד.

לפסקה (6) המוצעת

הליך חדלות פירעון של יחיד שסכום חובותיו נמוך (העומד כיום על 172,335 שקלים חרשים לכל היותר) מתנהל לפני רשמי ההוצאה לפועל. החוק מסדיר הליכים אלה בפרק י”ב לחלק ג’ לחוק, ומחיל בעניינם של הרשמים את הסמכויות הנתונות לבתי המשפט בהליכים של יחידים שסכום חובותיהם עולה על הסכום האמור. סעיף 203 לחוק מחיל על רשמי ההוצאה לפועל את הסמכות לתת צו לשיקום כלכלי בעניינו של יחיד בעל חובות בסכום נמוך. בהליכים אלה לא מוגשת הצעת ממונה אלא החלטת

